

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4392/2541

นาย สุภาชิต พรหม รังษี
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 12

โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า การขับรถยนต์ ของโจทก์ เป็นการขับรถโดยประมาทนั้น โจทก์เห็นว่ายังไม่ เข้าองค์ประกอบของหลักกฎหมาย ที่ถือเป็นความผิดฐานกระทำ โดยประมาท คดีนี้ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงและ วินิจฉัยว่า โจทก์ทราบว่ายานที่โจทก์ได้ยืมเป็นเสียงดังมาจากเครื่องยนต์การที่ เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติในระหว่างที่โจทก์ทำหน้าที่ พนักงานขับรถ แต่โจทก์ มิได้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ กลับขับรถต่อไป จนเป็นเหตุให้เครื่องยนต์ดับและได้รับความเสียหายมากเช่นนี้ ถือว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์เข้าใจว่าเสียงดังนั้นเป็นเสียงของตู้คอนเทนเนอร์ มิใช่เสียงที่ดังมาจาก เครื่องยนต์ และอุทธรณ์ต่อไปว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของจำเลยมิได้ โดยสารไปกับรถด้วย จึงมีอาจวินิจฉัยว่าเสียงที่ว่าโจทก์ได้ยืมดังกล่าวเป็นเสียงดัง มาจากเครื่องยนต์ จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาล แรงงานเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ค่าเสียหายที่จำเลยผู้

เป็นนายจ้างกำหนดให้โจทก์ซึ่งเป็น ลูกจ้างชำระแก่จำเลยภายในระยะที่กำหนดเป็น
หนี้เงิน เมื่อโจทก์ ไม่ชำระหนี้แก่จำเลยภายในเวลาที่กำหนดถือว่าโจทก์ผิดนัด
จำเลย ซึ่งเป็นเจ้านี้ย่อมมีสิทธิติดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในระหว่าง
เวลาผิดนัดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 แม้หนี้ที่เกิดขึ้น
ของโจทก์ในคดีนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยผู้เป็นนายจ้างซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มาตรา 12 ได้บัญญัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของ
รัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10
ประกอบกับมาตรา 8 โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้า
หน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวในเวลาที่กำหนด และมาตรา 13 บัญญัติให้คณะ
รัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 10
สามารถผ่อนชำระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยค้ำึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและ
ความรับผิดชอบและพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วยเท่านั้น พระราชบัญญัติฉบับดัง
กล่าวหาได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใน
กรณีที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ ดังนั้น จึงนำบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหนี้มาใช้บังคับแก่กรณีของโจทก์นี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ต่อมาจำเลย
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเห็นว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท จึงมีคำสั่งให้
โจทก์ชดใช้ค่าซ่อมเป็นเงินจำนวน 58,870 บาทโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว
เนื่องจากเครื่องยนต์เกิดชำรุดเพราะใช้งานบรรทุกน้ำหนักเกินเป็นประจำทำให้

เครื่องยนต์ทำงานเกินกำลัง โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ จำเลยหักค่าจ้าง โจทก์ไปแล้วเป็นเงินจำนวน 9,615.15 บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ให้ โจทก์ชดใช้ค่าซ่อมจำนวน 58,870 บาท กับให้คืนเงินค่าจ้างที่หักไว้พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่จำเลยหักไว้จนกว่าจะชำระคืนแก่โจทก์ หาก โจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยขอให้เพิกถอนดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอด เงินค่าซ่อมดังกล่าว

จำเลยให้การว่า ที่โจทก์อ้างว่าเครื่องยนต์ชำรุดเพราะเกิดจากการใช้งานบรรทุก น้ำหนักเกินเป็นประจำ ทำให้เครื่องยนต์ต้องทำงานเกินกำลังและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ไม่เป็นความจริงจำเลยมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีได้ซึ่งเป็น ดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ วันเกิดเหตุโจทก์ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จาก ท่าเรือคลองเตย นำส่งปลายทางโรงงานอ้อมใหญ่ เมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้วโจทก์ขับ รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวมาถึงบริเวณสะพานแขวนพระรามเก้า เครื่องยนต์มีปัญหา และดับลง ต่อมาจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการดังกล่าว มีความเห็นว่าโจทก์มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและให้โจทก์ชดใช้ค่า เสียหายเป็นเงิน 58,870 บาท โจทก์อุทธรณ์ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์และวินิจฉัยว่า ก่อนที่เครื่องยนต์จะดับและได้รับความเสียหาย เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติมาก่อน เป็นเวลานาน หากโจทก์ในฐานะพนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังย่อมได้ยินเสียง เครื่องยนต์ดังผิดปกติได้และโจทก์เป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่างเครื่องยนต์ย่อมทราบ ว่าเสียงดังนั้นเป็นเสียงดังมาจากเครื่องยนต์ การที่เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติใน ระหว่างที่โจทก์ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถแต่ไม่ได้หยุดรถเพื่อตรวจดู กลับขับรถต่อ

ไปจนเป็นเหตุให้เครื่องยนต์ดับและได้รับความเสียหายมากเช่นนี้ถือได้ว่าโจทก์กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โจทก์สามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่ไม่ได้ใช้ตามสมควรถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยประมาทกรณีไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งจำเลยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าคำว่า "ประมาท" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่หมายความว่า กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ดังนั้น ผู้กระทำโดยประมาทต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นต้นเหตุของความประมาทก่อนแล้วผินหรือไม่ระมัดระวังจนเกิดเหตุขึ้น โจทก์เข้าใจว่าเสียงดังแก๊ก ๆ เป็นเสียงของตู้คอนเทนเนอร์ มิใช่เสียงของเครื่องยนต์ดัง โจทก์จึงมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด โจทก์จึงไม่มีเหตุที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ ทั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของจำเลยก็ได้โดยสารไปกับรถด้วยจึงมิอาจวินิจฉัยว่าเสียงดังแก๊ก ๆ เป็นเสียงดังของเครื่องยนต์ดังนั้นการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การขับรถของโจทก์เป็นการขับรถโดยประมาท จึงยังไม่เข้าองค์ประกอบของหลักกฎหมายที่ถือเป็นความผิดฐานกระทำโดยประมาทนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์ทราบว่าเสียงดังนั้นเป็นเสียงดังมาจากเครื่องยนต์ การที่เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติในระหว่างที่โจทก์ทำหน้าที่พนักงานขับรถแต่มิได้หยุดรถเพื่อตรวจดู กลับขับรถต่อไปจนเป็นเหตุให้เครื่องยนต์ดับและได้รับความเสียหายมากเช่นนี้ถือว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท ดังนั้น ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์เข้าใจว่าเสียงดังนั้นเป็นเสียงของตู้คอนเทนเนอร์ มิใช่

เสียงที่ดังมาจากเครื่องยนต์และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของจำเลยมิได้โดยสารไปกับรถด้วย จึงมีอาจวินิจฉันว่า เสียงดังดังกล่าวเป็นเสียงดังมาจากเครื่องยนต์ นั้น เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง และเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้มานั้นไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หินที่เกิดขึ้นของโจทก์เป็นหินที่เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง ซึ่งตามกฎหมายนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อันเป็นกฎหมายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่นจำเลยต้องบังคับใช้โดยตรงและตามมาตรา 12 และ 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็มีได้กำหนดให้จำเลยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐติดดอกเบี๋ยจากโจทก์ได้ทั้งตามสัญญาจ้างแรงงานก็ไม่มีข้อตกลงให้นายจ้างเรียกร้องดอกเบี๋ยหากลูกจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่นายจ้างนั้นเห็นว่า ค่าเสียหายที่จำเลยกำหนดให้โจทก์ชำระแก่จำเลย จำนวน 58,870 บาท ภายในระยะที่กำหนดนั้นเป็นหนี้เงิน เมื่อโจทก์ไม่ชำระหนี้แก่จำเลยภายในเวลาที่กำหนดถือว่าโจทก์ผิดนัดจำเลยซึ่งเป็นเจ้านี้ย่อมมีสิทธิติดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในระหว่างเวลาผิดนัดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการติดดอกเบี๋ยดังกล่าวตามที่โจทก์ฟ้อง ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์อ้างว่าตามมาตรา 12 และ 13 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีได้กำหนดให้จำเลยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐติดดอกเบี๋ยจากโจทก์ได้นั้นเห็นว่า ตามมาตรา 12 ได้บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8

ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวในเวลาที่กำหนดและมาตรา 13 บัญญัติว่า ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบตามมาตรา 8 และมาตรา 10 สามารถผ่อนชำระเงินที่จะต้องรับผิดชอบนั้นได้โดยคำนึงถึงรายได้ ฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าว ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 10 แล้วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หาได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในกรณีที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ ดังนั้น จึงต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้มาใช้บังคับ เมื่อโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจกระทำละเมิดต่อจำเลย และผิดนัดไม่ชำระค่าเสียหายให้แก่จำเลย จำเลยย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากโจทก์ได้

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-พรชัย สมรรถเวช-อร่าม หุตาंगูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ